

답 변 서

사 건 번 호	인천지방법원 2026가소407250 약정금
원 고	윤석면 외 14명
피 고	주식회사 에스티엔미디어 대표이사 이원재

인천지방법원 귀중

피고 주식회사 에스티엔미디어는 원고들의 청구에 대하여 다음과 같이 답변합니다.

1. 청구취지에 대한 답변

가. 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

나. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.

라는 판결을 구합니다.

2. 답변 이유

가. 피고 주식회사 에스티엔미디어는 어떠한 회사입니까.

피고 주식회사 에스티엔미디어(이하 '피고'라 합니다)는 방송 및 미디어 콘

텐츠 관련 사업을 영위하는 법인입니다. 피고는 인터넷 방송국, 영상제작업, 인터넷 언론사업, 스포츠 마케팅업 등을 사업 목적으로 하고 있으나, 이 사건과 같이 외부 인력을 동원하는 행사를 직접 기획·주최하거나 해당 인력에 대한 노무비 지급 계약을 체결한 사실이 없습니다.

특히 이 사건 행사가 개최된 2024년 8월 당시 피고의 상호는 '주식회사 에스티엔미디어(STN MEDIA Co.,Ltd)'였으며, 피고는 해당 행사와 관련하여 어떠한 계약도 체결하거나 약정한 사실이 없습니다.

나. 원고들은 이 사건의 피고(당사자)를 잘못 특정하였습니다.

원고들은 이 사건 '2024 음악 실연자 페스티벌 청춘반란 대학가요제' 행사(이하 '이 사건 행사'라 합니다)와 관련하여 피고를 상대로 약정금 지급을 구하고 있으나, 피고는 이 사건 행사의 기획, 주최, 운영 및 관련 용역 계약 체결에 관여한 사실이 전혀 없습니다.

원고들의 소장 기재를 살펴보면, 원고들 스스로 이 사건 행사를 'STN 스포츠에서 주최하는' 행사라고 기술하고 있습니다. 그런데 원고들이 제출한 녹취록과 문자메시지에는 '에스티엔 방송국', '에스티엔', '에스티엔뉴스', 'STN 스포츠' 등 다양한 명칭이 혼재되어 있어, 원고들 스스로도 이 사건 행사의 실제 주최자가 누구인지 명확히 파악하지 못한 상태에서 소를 제기한 것으로 보입니다. 그 과정에서 피고가 잘못 지정된 것입니다.

실제로 이 사건 행사와 관련하여 사단법인 한국음악실연자연합회와 체결된 '미분배 공익목적 사업 음악실연자 페스티벌 2유형 사업수행용역 계약서'(2024. 4. 1.)의 계약 당사자는 주식회사 에스티엔이며, 피고 주식회사 에스티엔미디어는 위 계약서 어디에도 등장하지 않습니다. 이는 이 사건 행사의 법적 계약 주체가 피고가 아님을 명백히 보여주는 직접 증거입니다.

나아가 피고 주식회사 에스티엔미디어의 사업자등록증상 업종에는 행사대행업, 스포츠마케팅, 공연기획업이 포함되어 있지 않습니다. 반면 이 사건 행사의 실제 계약 당사자인 주식회사 에스티엔의 업종에는 행사대행업, 스포츠마케팅, 공연기획업이 명시되어 있습니다. 이 사건과 같이 외부 인력을 동원하는 행사를 주최할 수 있는 업종을 갖춘 법인은 에스티엔미디어가 아닌 에스티엔임이 사업자등록증으로도 명백히 확인됩니다.

피고는 이 사건 행사와 관련하여 어떠한 계약도 체결하거나 약정한 사실이 없으며, 원고들에 대한 노무비 지급 의무를 부담할 근거가 전혀 존재하지 않습니다. 따라서 원고들의 청구는 피고 특정 자체에 중대한 오류가 있어 이유 없습니다.

한편, 원고들의 소장에서 이 사건 행사 주최자로 지목된 주식회사 에스티엔은 현재 법원으로부터 회생절차 개시결정을 받아 법인회생 절차가 진행 중인 것으로 공개 확인됩니다. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 회생절차 개시결정 이후에는 회생채권에 기한 개별 소송의 제기가 허용되지 아니하며, 원고들의 채권이 실재한다면 해당 회생법원에 회생채권으로 신고하여 회생절차 내에서만 행사할 수 있습니다. 따라서 이 사건 소는 당사자 특정 오류와 별개로, 그 법적 절차 자체도 허용되지 않습니다.

다. 피고는 원고들과 직접적인 계약을 체결한 사실이 없습니다.

원고들은 이 사건 행사 참여 및 노무 제공 사실을 주장하고 있으나, 피고와 원고들 사이에는 직접적인 근로계약, 도급계약, 위임계약 또는 이에 준하는 어떠한 법률관계도 존재하지 않았습니다. 피고는 원고들에게 이 사건 행사의 교통안전요원 투입을 요청하거나 노무비를 약정한 사실이 없습니다.

피고 내부적으로 이 사건 행사와 관련한 어떠한 계약서, 발주서, 예산 편성

자료도 존재하지 않습니다. 이는 피고가 이 사건 행사의 계약 당사자가 아님을 방증하는 것입니다.

라. 원고들이 제출한 녹취자료만으로는 피고의 법적 채무가 인정되지 않습니다.

원고들은 일부 통화 녹취를 근거로 피고의 지급의무를 주장하나, 해당 녹취 내용은 행사 진행 과정에서의 일반적인 연락·상황 설명 수준에 불과합니다. 이는 민법상 채무인수 또는 확정적 지급약정으로 볼 수 없으며, 실제 계약 당사자가 피고임을 입증하는 내용도 포함되어 있지 않습니다.

녹취 내용 전반을 살펴보면 이 사건 행사의 주최자를 지칭하는 다양한 명칭이 혼재되어 있어, 원고들이 주장하는 약정의 당사자가 피고임을 입증하기에 부족합니다. 행사 진행 과정에서 일부 연락·조율이 있었다는 사실만으로는 피고에게 법적 지급의무가 발생한다고 볼 수 없습니다.

마. 결론

원고들의 청구는 ① 피고 주식회사 에스티엔미디어는 이 사건 행사의 기획·주최·운영과 전혀 무관한 법인이고, ② 피고와 원고들 사이에 어떠한 직접적 계약관계나 지급 약정도 존재하지 않으며, ③ 원고들 스스로도 이 사건 행사의 실제 주최자를 명확히 특정하지 못한 채 피고를 잘못 지정하여 제기된 것이고, ④ 설령 원고들의 채권이 실재한다 하더라도 실제 채무자로 지목된 주식회사 에스티엔은 현재 법인회생 절차 진행 중으로 개별 소송이 허용되지 아니하므로, 원고들의 청구는 모두 이유 없어 기각(또는 각하)되어야 합니다.

3. 첨부 서류

순번	서 류 명	비 고
1	주식회사 에스티엔미디어 사업자등록증	피고 업종에 행사대행업·공연기획업 없음 확인
2	주식회사 에스티엔 사업자등록증	계약 당사자 법인 특정, 행사대행업·공연기획업 업종 확인
3	한국음악실연자연합회·주식회사 에스티엔 사업수행용역 계약서 (제1면)	이 사건 행사 실제 계약 당사자가 에스티엔임을 직접 입증

2026. 5. 14.

피 고 주식회사 에스티엔미디어

대 표 이 사 이 원 재 (인)



인천지방법원 귀중